

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК В ПРОЦЕДУРАХ
БАНКРОТСТВА**

Б1.В.ДВ.03.03

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое сопровождение бизнеса (бизнес- юрист)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и
корпоративного права, протокол
№ 16 от 17 апреля 2025 года.

Автор:

Шишмарева Т.П. — доктор юридических наук, профессор кафедры
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА).

Рецензент: партнер юридической компании ООО "КЛС" Е.В. Степанова

Шишмарева Т.П. Недействительность сделок в процедурах банкротства:
рабочая программа дисциплины (модуля)/ Шишмарева Т.П. — М.:
Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Недействительность сделок в процедурах банкротства» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений оспаривания сделок (действий) в процедурах банкротства в соответствии с нормами института несостоятельности (банкротства), приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами оспаривания сделок (действий) в процедурах банкротства в соответствии со специальными нормами института несостоятельности (банкротства), а также проблемами правоприменения.

Задачами дисциплины (модуля) «Недействительность сделок в процедурах банкротства» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами института несостоятельности (банкротства) при оспаривании сделок (действий) в российском судопроизводстве.

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Недействительность сделок в процедурах банкротства» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности в области «Юриспруденция» (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры, консультирования и представительства в гражданских делах. Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Правовое регулирование банкротства», «Трансграничное банкротство», «Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)». Изучение данной учебной дисциплины предполагает комплексное исследование правового подинститута недействительности сделок в процедурах несостоятельности (банкротства) и наличие у обучающегося базовых познаний по экономике, а

также таких отраслей права, как гражданское право, семейное право, предпринимательское право, арбитражное процессуальное право.

Изучение дисциплины (модуля) «Недействительность сделок в процедурах банкротства» является логическим продолжением изучения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование банкротства».

Одновременно с изучением дисциплины (модуля) «Недействительность сделок в процедурах банкротства» следует освоение обучающимися логично связанной учебной дисциплины (модуля) «Трансграничное банкротство», «Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)».

Знания, полученные в рамках дисциплины «Недействительность сделок в процедурах банкротства», необходимы при проведении обучающимися научно-исследовательской работы, а также при прохождении ими учебной и производственной практики.

При изучении дисциплины (модуля) «Недействительность сделок в процедурах банкротства» обучающийся должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями:

- знание общетеоретических категорий и концепций недействительности сделок;
- наличие представления об институте недействительности сделок в гражданском праве;
- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов,
- умение анализировать сложившуюся судебную практику по оспариванию сделок в процедурах несостоятельности (банкротства);
- умение осваивать учебную литературу, формулировать проблемы и участвовать в обсуждении поставленных проблем;
- умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;
- наличие навыков выполнения письменных работ в виде подготовки эссе, обзоров судебной практики, рефератов, а также решение казусов;
- умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические работы и статьи по проблемам изучаемой дисциплины.

1.3 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел 1. Правовое регулирование недействительности сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства) Раздел 4. Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства). Раздел 5. Сроки исковой давности. Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов. ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон. ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды.
Раздел 2. Основания оспаривания сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства) по главе III.1 Закона о банкротстве. Виды сделок, подлежащих оспариванию. Раздел 3. Оспаривание сделок в процедурах несостоятельности (банкротства).	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг

В результате освоения дисциплины (модуля) «Недействительность сделок в процедурах банкротства» обучающийся должен:

знать:

- основные положения ГК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о признании сделок недействительными;
- основания признания недействительными сделок и действий в процедурах банкротства;
- виды недействительных сделок и действий;
- правовые последствия признания сделок и действий недействительными;

– процессуальные особенности признания сделок и действий недействительными;

уметь:

– оперировать понятиями и категориями подинститута недействительности сделок (действий) в процедурах банкротства;

– применять нормы законодательства о банкротстве к оспариванию сделок (действий);

– разграничивать основания оспаривания сделок (действий) по ГК РФ и по ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

– принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном соответствии с законодательством;

владеть:

– юридической терминологией в сфере оспаривания сделок в процедурах банкротства;

– навыками работы с нормативными правовыми актами, способами их толкования;

– навыками анализа судебной практики;

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере оспаривания сделок (действий).

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1 Тематические планы

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1.	<i>Правовое регулирование недействительности сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства)</i>	4	2	2	-	-	12	<i>Лекция-презентация с элементами дискуссии Практика публичного выступления, применение технологии «займи позицию»</i>	<i>Устный опрос. Кейс-стади. Тесты, контрольные задания. Обсуждение доклада с презентацией</i>
2.	<i>Основания оспаривания</i>	4	-	6	-	-	30	<i>Управляемая дискуссия,</i>	<i>Устный опрос.</i>

	сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства) по главе III.1 Закона о банкротстве. Виды сделок, подлежащих оспариванию							кейс-стади, работа в малых группах с элементами ролевой игры, разработка проектов исковых заявлений	Кейс-стади. Эссе, реферат. Обсуждение доклада с презентацией
3.	Оспаривание сделок в процедурах несостоятельности (банкротства)	4	-	2	-	-	20	Управляемая дискуссия, кейс-стади	Кейс-стади. Коллоквиум
4.	Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства)	4	-	2	-	-	15	Управляемая дискуссия, участие в заседании Банкротного клуба, кейс-стади, применение технологии «займи позицию»	Юридический диктант. Устный опрос. Кейс-стади. Обсуждение доклада с презентацией.
5.	Сроки исковой давности. Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий	4	-	-	2	-	15	Кейс-стади, анализ судебной практики	Проверка портфолио с анализом судебной практики. Контрольные задания – кейс-стади.
Всего по ОФО		4	2	12	2	-	92	Зачет	

2.1.2 Тематический план для очно-очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1.	Правовое регулирование недействительности сделок и действий в процедурах		2	2	-	-	14	Лекция-презентация с элементами дискуссии Практика	Устный опрос. Кейс-стади. Тесты, контрольные

	<i>несостоятельности (банкротства)</i>							<i>публичного выступления, применение технологии «займи позицию»</i>	<i>ые задания. Обсуждение доклада с презентацией</i>
2.	<i>Основания оспаривания сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства) по главе III.1 Закона о банкротстве. Виды сделок, подлежащих оспариванию</i>		-	6	-	-	30	<i>Управляемая дискуссия, кейс-стади, работа в малых группах с элементами ролевой игры, разработка проектов исковых заявлений</i>	<i>Устный опрос. Кейс-стади. Эссе, реферат. Обсуждение доклада с презентацией</i>
3.	<i>Оспаривание сделок в процедурах несостоятельности (банкротства)</i>		-	-	-	-	20	<i>Управляемая дискуссия, кейс-стади</i>	<i>Кейс-стади. Коллоквиум</i>
4.	<i>Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства)</i>		-	2	-	-	15	<i>Управляемая дискуссия, участие в заседании Банкротного клуба, кейс-стади, применение технологии «займи позицию»</i>	<i>Юридический диктант. Устный опрос. Кейс-стади. Обсуждение доклада с презентацией.</i>
5.	<i>Сроки исковой давности. Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий</i>		-	-	2	-	15	<i>Кейс-стади, анализ судебной практики</i>	<i>Проверка портфолио с анализом судебной практики. Контрольные задания. Кейс-стади.</i>
	Всего по ОЗФО		2	10	2	-	94	Зачет	

2.1.3 Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1.	Правовое регулирование недействительности сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства)		2	2	-	-	12	Лекция-презентация с элементами дискуссии Практика публичного выступления, применение технологии «займи позицию»	Устный опрос. Кейс-стади. Тесты, контрольные задания. Обсуждение доклада с презентацией
2.	Основания оспаривания сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства) по главе III.1 Закона о банкротстве. Виды сделок, подлежащих оспариванию		-	4	-	-	30	Управляемая дискуссия, кейс-стади, работа в малых группах с элементами ролевой игры, разработка проектов исковых заявлений	Устный опрос. Кейс-стади. Эссе, реферат. Обсуждение доклада с презентацией
3.	Оспаривание сделок в процедурах несостоятельности (банкротства)		-	-	-	-	20	Управляемая дискуссия, кейс-стади	Кейс-стади. Коллоквиум
4.	Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства)		-	2	-	-	15	Управляемая дискуссия, участие в заседании Банкротного клуба, кейс-стади, применение технологии «займи позицию»	Юридический диктант. Устный опрос. Кейс-стади. Обсуждение доклада с презентацией.
5.	Сроки исковой давности.		-	-	2	-	15	Кейс-стади, анализ	Проверка портфолио

	Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий							судебной практики	с анализом судебной практики. Контрольные задания. Кейс-стади.
	Всего по ЗФО		2	8	2	-	92	Зачет (4 ак.ч)	

2.2 Занятия лекционного типа

Раздел 1. Правовое регулирование недействительности сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства).

Лекция 1. Правовые проблемы оспаривания сделок и действий должника в процедурах несостоятельности - 2 академических часа, лекция-презентация с элементами дискуссии для очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения

Содержание:

1. Понятие, происхождение, правовая природа Паулианова иска.
2. Виды Паулианова иска. Конкурсное и внеконкурсное оспаривание сделок.
3. Соотношение норм § 2 главы 9 ГК РФ и главы III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
4. Проблемы применения ст. 10 ГК РФ при оспаривании сделок в процедурах несостоятельности (банкротства).
5. Специальные основания оспаривания сделок в процедурах несостоятельности (банкротства).
6. Правовые последствия оспаривания сделок в процедурах несостоятельности (банкротства).

Задания для подготовки к лекции:

- а) ознакомиться с литературой по проблеме недействительности сделок по § 2 главы 9 ГК РФ и главы III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- б) повторить понятийный аппарат по проблеме недействительности сделок;
- в) иметь представление о процессуальных аспектах оспаривания сделок по § 2 главы 9 ГК РФ и главы III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2.3 Занятия семинарского типа

Раздел 1. Правовое регулирование недействительности сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства) - 2 академических часа для всех форм обучения.

Практическое занятие 1. История правового регулирования оспаривания сделок в процедурах несостоятельности (банкротства). Паулианов иск. Конкурсное и внеконкурсное оспаривание сделок (действий) - 2 академических часа для всех форм обучения.

Вопросы для подготовки:

1. Оспаривание сделок несостоятельного должника в римском праве.

2. Происхождение Паулианова иска.
3. Правовая природа Паулианова иска. Рецепция Паулианова иска.
4. Предмет оспаривания по Паулианову иску.
5. Оспаривание сделок несостоятельного должника по Уставу о несостоятельности 1832 г.
6. Оспаривание сделок должника по ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г.
7. Внеконкурсное оспаривание сделок. Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания сделок

Рефераты:

1. Происхождение, правовая природа и виды Паулианова иска.
2. Применение ст. 10 ГК РФ для внеконкурсного оспаривания сделок в судебной практике.

Практические задания:

1. ознакомиться с литературой по истории оспаривания сделок в процедурах несостоятельности в римском праве и российском конкурсном праве; уяснить правовую природу Паулианова иска; уметь охарактеризовать предмет оспаривания Паулианова иска, изучить зарубежный опыт;
2. подготовить обзор судебной практики по внеконкурсному оспариванию;
3. разработать схему по вопросу оснований для обращения в суд с заявлением о признании сделок должника недействительными по Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. и 2002 г.;
4. ознакомиться с литературой по внеконкурсному оспариванию сделок; уяснить виды Паулианова иска; уметь разграничивать основания, порядок, предмет конкурсного и внеконкурсного оспаривания сделок;
5. напишите исковое заявление о признании сделки недействительной для внеконкурсного оспаривания;
6. проанализировать определение ВС РФ от 18 апреля 2017 г. № 77-КГ17-7; постановление ВАС РФ от 17 июня 2015 г. № 10044/11 по делу № А32-26991/2009; определение от 28 февраля 2017 г. № 32-КГ16-30, от 20 сентября 2016 г. № 49-КГ16-18, от 9 августа 2016 г. № 21-КГ16-6, от 29 марта 2016 г. № 5-КГ16-28, от 14 июня 2016 г. № 52-КГ16-4, от 1 декабря 2015 г. № 4-КГ15-54, от 8 декабря 2015 г. № 5-КГ15-179, от 8 декабря 2015 г. по делу № 34-КГ15-16, определение КГД ВС РФ от 19 апреля 2016 г. № 83-КГ16-4;
7. Определение ВС РФ от 16.08.2022 № 309-ЭС21-23067 по делу № А47-8855/2019.
8. Проанализировать законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» № 711269-6 // <http://asozd.duma.gov.ru>.

Раздел 2. Основания оспаривания сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства) по главе III.1 Закона о банкротстве. Виды сделок, подлежащих оспариванию - 6 академических часов для

очной; 6 академических часа для очно-заочной (вечерней) формы, 4 академических часа для заочной формы.

Практическое занятие 2. Подозрительные сделки с неравноценным встречным предоставлением - 2 академических часа для всех форм обучения

Вопросы для подготовки:

- 1) Понятие подозрительной сделки с неравноценным встречным предоставлением.
- 2) Сфера применения оспаривания по признаку неравноценности.
- 3) Понятие и критерии неравноценности встречного предоставления.
- 4) Определение неравноценности встречного предоставления при государственном регулировании цен.
- 5) Период подозрительности.
- 6) Разграничение оспаривания по признаку неравноценности и по признаку причинения вреда кредитора.

Рефераты:

Сфера применения оспаривания по признаку неравноценности встречного предоставления.

Разграничение подозрительной сделки по признаку неравноценности и кабальной сделки.

Практические задания:

- 1) составить сравнительную таблицу критериев неравноценности; проанализировать определение СКЭС Верховного Суда РФ от 07.08.2017 г. № 310-ЭС-17-4012; определение СКЭС Верховного Суда РФ от 27.08.2019 г. № 185-ПЭК19;
- 2) изучить судебную практику по вопросу об оспаривании сделок должника по признаку неравноценности;
- 3) в порядке подготовки к дискуссии продумать позицию по вопросу о возможности оспаривания сделок по признаку неравноценности для алеаторных договоров, договоров залога, поручительства;
- 4) подготовить обзор научной литературы о дискуссионных вопросах понятия неравноценности встречного предоставления и критериях существенности неравноценного встречного предоставления;
- 5) разграничить конструкцию подозрительных сделок с неравноценным встречным предоставлением и кабальных сделок с точки зрения объективной и субъективной эквивалентности.

Практическое занятие 3. Подозрительные сделки с целью причинения имущественного вреда кредиторам - 2 академических часа для всех форм обучения

Вопросы для подготовки:

- 1) Понятие подозрительной сделки с целью причинения имущественного вреда кредиторам.
- 2) Предмет оспаривания: дискуссионные вопросы.
- 3) Основания оспаривания.
- 4) Период подозрительности.

5) Понятие имущественного вреда, вины субъектов, участвующих в сделке, неплатежеспособности, недостаточности имущества, заинтересованного лица.

6) Презумпции, используемые для опровержения сделок и действий.

Рефераты:

1) Подготовить презентацию по теме: «Противодействие арбитражного управляющего выводу активов должника посредством оспаривания сделок и действий».

2) Мировое соглашение: проблемы оспаривания

Практические задания:

1) изучить судебную практику по вопросу об оспаривании сделок должника по признаку причинения имущественного вреда кредиторам;

2) в порядке подготовки к дискуссии продумать позицию по вопросу о объекте оспаривания сделок и действий должника, а также третьих лиц с имуществом должника;

3) подлежит ли оспариванию сделка отказа от наследства должником? (определение арбитражного суда Московской области от 5 сентября 2017 г. по делу №А41-42616/15);

4) оспаривание брачных договоров;

5) оспаривание действий судебных приставов – исполнителей;

6) особенности оспаривания трудовых договоров;

7) особенности оспаривания цепочек сделок (на примере определения СКЭС Верховного Суда РФ от 26.11.2018 г. № 305-ЭС15-12239);

8) критерии квалификации ряда фраздаторных сделок в качестве единой сделки на основе – п. 88 Постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25: определения СКЭС Верховного Суда РФ от 23.03.2017 г. № 307-ЭС16-3765 (4,5) по делу № А66-4283/2014; определения Верховного Суда РФ от 31.07.2017 г. № 305-ЭС15-11230 по делу № А40-125977/2013; постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.02.2020 г. по делу № А33-16148/2015; постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.02.2020 г. по делу № А33-16148/2015); определения ВС от 27 августа 2020 года по делу № А65-27171/2015).

9) способы доказывания прямого умысла на причинение имущественного вреда кредиторам без использования закрепленных в законе презумпций на примере определения Верховного Суда РФ от 5 августа 2019 г. № 83-ПЭК18 по делу № А40-177406/2013.

10) определение арбитражного суда Московской области от 5 сентября 2017 г. по делу №А41-42616/15) – см. об оспаривании отказа от наследства – Т.П. Шишмарева. К проблеме оспариваемости сделок отказа от наследства в процедурах несостоятельности в России и Германии // Вестник Томского ун-та. 2021. № 10:

11) оспаривание брачных договоров (АС Московского округа от 13.09.2022 по делу № А40-188380/2020, от 04.08.2021 по делу № А40-204192/2018; постановления АС Поволжского округа от 05.04.2021 по делу № А49-4180/2018, АС Западно-Сибирского округа от 08.08.2022 по делу №

А70-19198/2019, постановление АС Центрального округа от 04.03.2022 по делу № А09-5996/2019; постановление АС Северо-Западного округа от 22.06.2021 по делу № А56-41522/2017; постановление 14ААС от 12.11.2020 по делу № А66-9877/2016; постановление 13ААС от 02.04.2021 по делу № А56-41522/2017/сд.3.

Практическое занятие 4. Сделки с предпочтительностью - 2 академических часа для очной формы и очно-заочной (вечерней) формы.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие сделки с предпочтительностью;
2. Признаки предпочтительности.
3. Влияние добросовестности контрагента по сделке на возможность признания ее недействительной;
4. Обеспечительные сделки как сделки с предпочтительностью.
5. Сделки, влекущие изменение очередности удовлетворения требований кредиторов.
6. Предпочтительные сделки, повлекшие досрочное удовлетворение требований кредиторов.
7. Сделки, повлекшие большую предпочтительность в отношении отдельного кредитора.

Рефераты:

1. Проблемы титульного обеспечения.
2. Сделки с предпочтительностью и сделки сальдирования: анализ судебной практики.

Практические задания:

1. подготовить обзор судебной практики по вопросу об оспаривании сделок должника с предпочтительностью;
2. изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по проблеме добросовестности контрагента по сделке с предпочтительностью (п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 г. № 32, п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63);
3. изучить правовую позицию Верховного Суда РФ по вопросу установления специального критерия недобросовестности, который применяется в отношении обязательных платежей согласно п. 4 ст. 61⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» из Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016 г.;
4. анализ неопровержимой презумпции недобросовестности контрагента по сделке (объективная вмененная осведомленность о факте неплатежеспособности должника) на основе определения Верховного Суда РФ от 22 марта 2017 г. № 304-ЭС17-1352 по делу № А27-12177/2015;
5. разграничить сделки с предпочтительностью и сделки сальдирования из Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2018 г. № 2, утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 04.07.2018 г.; Обзора

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2018 г. № 3, утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 14.11.2018 г. (в ред. от 26.12.2018 г.): определение СКЭС Верховного Суда РФ от 11.06.2020 г. № 305-ЭС19-18890 (2); определение СКЭС Верховного Суда РФ от 29.08.2019 г. № 305-ЭС19-10075; определение Верховного Суда РФ от 21.01.2019 г. № 308-ЭС18-24097 по делу № А53-23607/2016; определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 г. № 304-ЭС1714946 по делу № А46-6454/2016; постановление Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 21.03.2018 г. № Ф07-354/2018 по делу № А56-29465/2015; постановление Арбитражного Суда Московского округа от 14.06.2018 г. № А40-38944/2015; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2018 г. № 2 [утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 04.07.2018 г.]; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2018 г. № 3 [утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 14.11.2018 г. (в ред. от 26.12.2018 г.)];

6. изучить критерии разграничения сделок с предпочтительностью и сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности из определения ВС РФ от 21.01.2019 г. № 308-ЭС18-24097 по делу № А53-23607/2016; определения ВС РФ от 29.01.2018 г. № 304-ЭС1714946 по делу № А46-6454/2016; постановления АС Северо-Западного округа от 21.03.2018 г. № Ф07-354/2018 по делу № А56-29465/2015; постановления АС Московского округа от 14.06.2018 г. № А40-38944/2015; Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2018 г. № 2, утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 04.07.2018 г.; Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2018 г. № 3, утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 14.11.2018 г. (в ред. от 26.12.2018 г.):

7. изучить особенности оспаривания в качестве сделок с предпочтительностью сделок, совершенных должником с залогодержателем по пункту 20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 за 2018 г. [утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018 г.

Раздел 3. Оспаривание сделок в процедурах банкротства - 2 академических часа для очной формы обучения.

Практическое занятие 5. Оспаривание сделок в процедурах наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства - 2 академических часа для очной формы обучения.

Вопросы для подготовки:

1. правовое регулирование оспаривания сделок в процедурах наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, конкурсного производства;

2. основания оспаривания сделок, совершаемых должником в процедурах несостоятельности (банкротства);

3. дискуссионные вопросы вида недействительности сделок, совершаемых в процедурах несостоятельности (банкротства);

4. субъекты оспаривания;

5. недействительность сделок, совершенных в процедуре наблюдения без согласия временного управляющего;

6. недействительность сделок в процедуре наблюдения и финансового оздоровления, на совершение которых установлен запрет;

7. недействительность сделок в процедуре финансового оздоровления, совершенных без согласия административного управляющего или собрания кредиторов;

8. недействительность крупных сделок и сделок с заинтересованностью в процедуре внешнего управления;

9. особенности совершения сделок в процедуре конкурсного производства

10. правовые последствия признания сделок недействительными.

Рефераты:

О правовой природе согласия арбитражного управляющего на совершение сделок должником в процедурах наблюдения и финансового оздоровления, возможности его отзыва и признания его недействительным.

Практические задания:

1) проанализировать судебную практику о недействительности крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных в процедурах наблюдения и финансового оздоровления;

2) подготовиться к дискуссии о видах недействительных сделок, совершенных в процедуре наблюдения;

3) изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ о видах недействительных сделок («О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: инф. письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 г. № 129);

Раздел 4. Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности - 2 академических часа для всех форм обучения

Практическое занятие 6. Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности - 2 академических часа для всех форм обучения.

Вопросы для подготовки:

1. Сравнительный анализ правовых последствий недействительности сделок по § 2 главы 9 ГК РФ и главе III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2. Правовая природа последствий недействительности сделок и действий по главе III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: дискуссионные вопросы.

3. Правовые последствия недействительности сделок и действий в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке.

4. Применение виндикации как способа возврата имущества в конкурсную массу должника.

5. Правовые последствия недействительности сделок и действий в случае утраты или гибели имущества, порядок определения ущерба.

Рефераты:

1. Подготовить презентацию по теме: «Правовые последствия недействительности сделки в случае несохранности имущества у приобретателя.

Практические задания:

1. изучить судебную практику по применяемым правовым последствиям и составить обзор судебной практики;

2. изучить литературу и подготовиться к дискуссии о правовой природе применяемых последствий недействительных сделок по главе III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

3. изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по возврату имущества в конкурсную массу должника в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке (п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63);

4. принять участие в заседании Банкротного клуба или прослушать запись заседания Банкротного клуба о правовых проблемах виндикации имущества в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке;

5. изучить позицию Верховного Суда РФ об особенностях рассмотрения виндикационного иска в деле о банкротстве по Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 за 2019 г., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019 г.

6. Изучить концепцию единой сделки, применяемую для возврата имущества от последнего приобретателя (п.п. 86, 87, 88 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»); определение Верховного Суда РФ от 23.06.2021 № 305-ЭС21-3961(1-3); п. 22 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021, определения от 31.07.2017 № 305-ЭС15-11230, от 19.06.2020 № 301-ЭС17-19678, от 15.11.2021 № 307-ЭС19-23103 (2), от 24.01.2022 № 305-ЭС20-16615(2), от 29.05.2023 № 305-ЭС22-27851, от 04.05.2023 № 305-ЭС19-18803(9;16); Взаимосвязь через единую экономическую цель - определение Верховного Суда РФ от 21.11.2019 № 306-ЭС19-12580; определение Верховного Суда РФ от 23.06.2021 № 305-ЭС21-3961(1-3); применение ст.10, 168 ГК РФ для оспаривания - постановление АС Московского округа от 20.02.2023 по делу № А40-157259/2017).

Раздел 5. Сроки исковой давности. Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий - 2 академических часа для всех форм обучения.

Лабораторный практикум: Сроки исковой давности. Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий - 2 академических часа для всех форм обучения.

Вопросы для подготовки:

1. сроки исковой давности оспаривания сделок по главе III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
2. определение начального момента течения срока исковой давности;
3. определение начального момента течения срока исковой давности в случае использования виндикационного иска;
4. субъекты оспаривания;
5. процессуальные аспекты оспаривания сделок и действий должника.

Практические задания:

1. изучить судебную практику по проблемам применения сроков исковой давности.

2.4 Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

1. Анализ действующих нормативных правовых актов.
2. Изучение и анализ положений судебной практики, составление обзоров судебной практики.
3. Анализ постановлений Конституционного Суда РФ.
4. Анализ постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ.
5. Подготовка обзора учебной, монографической литературы по дисциплине.
6. Разработка сравнительных таблиц, схем.
7. Проверка результатов знаний по тестам.
8. Подготовка к коллоквиумам.
9. Подготовка к дискуссии, дебатам, обсуждению в рамках круглого стола.
10. Анализ заседаний Банкротного клуба по темам занятий.
11. Подготовка к работе в малых группах.

Формы самостоятельной работы:

1. Подготовка эссе и рефератов;
2. Подготовка тематического портфолио;
3. Подготовка докладов и сообщений на заданную тему.
4. Подготовка конспекта.
5. Разработка проекта (индивидуального, группового), выполнение кейс-задания.
6. Разработка мультимедийной презентации.
7. Составление глоссария.

Модельные задания:

1. Напишите заявление о признании подозрительной сделки недействительной.
2. Подготовьте план выступления в судебных прениях по делу о признании сделки с предпочтительностью недействительной.
3. Подготовьте обоснование своей позиции в деле о признании недействительным действия судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства.

2.4.1 Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам курса.

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов очной и очно-заочной (вечерней) формы обучения

Раздел 1. Правовое регулирование недействительности сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства).

Тема 1: История правового регулирования оспаривания сделок в процедурах несостоятельности (банкротства). Паулианов иск. Конкурсное и внеконкурсное оспаривание сделок и действий должника:

- а) ознакомиться с литературой по истории оспаривания сделок в процедурах несостоятельности в римском праве и российском конкурсном праве;
- б) разработать схему по вопросу оснований для обращения в суд с заявлением о признании сделок должника недействительными по Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. и 2002 г.;
- в) прохождение тестирования.
- г) изучение и анализ соответствующих положений Закона о банкротстве;
- д) изучение и анализ судебной практики;
- е) подготовка обзора учебной и научной литературы;
- ж) подготовка аналитической справки о рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании сделок в процедурах банкротства за соответствующий период;
- з) изучить зарубежный опыт правового регулирования оспаривания сделок должника в процедурах несостоятельности (банкротства);
ознакомиться с литературой по внеконкурсному оспариванию сделок;
- и) разработать схему по вопросу о соотношении видов Паулианова иска для работы в малой группе;
- к) подготовить доклад по теме «Внеконкурсное оспаривание сделок: опыт правового регулирования во Франции и Германии».
- л) определить проблемы в правоприменительной практике, возникающие при определении соотношения конкурсного и внеконкурсного оспаривания сделок несостоятельного должника:
- м) написать эссе на тему «Применение внеконкурсного оспаривания сделок несостоятельного должника в отечественном правопорядке»..

Раздел 2. Основания оспаривания сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства) по главе III.1 Закона о банкротстве. Виды сделок, подлежащих оспариванию.

Тема 2. Подозрительные сделки с неравноценным встречным предоставлением:

- а) составить сравнительную таблицу критериев неравноценности;
- б) изучить судебную практику по вопросу об оспаривании сделок должника по признаку неравноценности;
- в) подготовить доклад на тему: «Сфера применения оспаривания по признаку неравноценности встречного предоставления»;
- г) подготовить обзор научной литературы о дискуссионных вопросах понятия неравноценности встречного предоставления и критериях существенности неравноценного встречного предоставления;
- д) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;
- е) изучить особенности оспаривания трудовых договоров по признаку неравноценности;
- ж) соотнести понятия «возмездность» и эквивалентность и изучить проблему субъективной и объективной эквивалентности применительно к сделкам с неравноценностью.

Тема 3. Подозрительные сделки с целью причинения имущественного вреда кредиторам:

- а) изучить судебную практику по вопросу об оспаривании сделок должника по признаку причинения имущественного вреда кредиторам;
- б) подготовить презентацию по теме: «Противодействие арбитражного управляющего выводу активов должника посредством оспаривания сделок и действий»;
- в) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;
- г) изучить литературу об оспаривании сделок и действий должника с целью причинения имущественного вреда кредиторам;
- д) подготовить проект заявления о признании сделки (действия) должника недействительным;
- е) подготовиться к коллоквиум;
- ж) изучить особенности оспаривания цепочки сделок, квалифицируемых в качестве единой сделки;
- з) изучить особенности оспаривания семейно-правовых сделок должника – индивидуального предпринимателя;
- и) изучить возможность оспаривания действий, не указанных в ст. 61.1 Закона о банкротстве в качестве объектов оспаривания.

Тема 4. Сделки с предпочтительностью:

- а) подготовить обзор судебной практики по вопросу об оспаривании сделок должника с предпочтительностью;

б) изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по проблеме добросовестности контрагента по сделке с предпочтительностью (п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 г. № 32, п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63);

в) изучить правовую позицию Верховного Суда РФ по вопросу установления специального критерия недобросовестности, который применяется в отношении обязательных платежей согласно п. 4 ст. 61.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» из Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016 г.;

г) изучить литературу по проблеме оспаривания сделок с предпочтительностью;

д) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;

ж) изучить судебную практику о сальдировании требований.

Раздел 3. Оспаривание сделок в процедурах наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления:

Тема 5: Оспаривание сделок в процедурах наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления

а) проанализировать судебную практику о недействительности крупных сделок и сделок заинтересованностью, совершенных в процедурах наблюдения и финансового оздоровления;

б) составить сравнительную таблицу оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью в процедуре внешнего управления и в обычных условиях хозяйствования хозяйственными обществами в форме ОА и ООО;

в) подготовиться к дискуссии о видах недействительных сделок, совершенных в процедуре наблюдения;

г) изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ о видах недействительных сделок («О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: инф. письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 г. № 129);

д) подготовить доклад о правовой природе согласия арбитражного управляющего на совершение сделок должником в процедурах наблюдения и финансового оздоровления, возможности его отзыва и признания его недействительным;

е) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;

ж) подготовиться к коллоквиуму.

Раздел 4. Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности

Тема 6. Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности:

а) изучить судебную практику по применяемым правовым последствиям и составить обзор судебной практики;

б) изучить литературу и подготовиться к дискуссии о правовой природе применяемых последствий недействительных сделок по главе III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

в) изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по возврату имущества в конкурсную массу должника в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке; (п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63).

г) подготовить презентацию по теме: «Правовые последствия недействительности сделки в случае несохранности имущества у приобретателя»;

д) принять участие в заседании Банкротного клуба или прослушать запись заседания Банкротного клуба о правовых проблемах виндикации имущества в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке;

е) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;

ж) изучить последствия недействительности при квалификации сделки в качестве единой.

Раздел 5. Сроки исковой давности. Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий

Лабораторный практикум: Сроки исковой давности. Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий:

а) изучить судебную практику по применяемым срокам исковой давности;

б) изучить судебную практику по процессуальным особенностям оспаривания сделок (действий) по специальным основаниям и по общегражданским основаниям;

б) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;

2.4.2 Модель (особенности) самостоятельной работы студентов заочной формы обучения

Тема 1: История правового регулирования оспаривания сделок в процедурах несостоятельности (банкротства). Паулианов иск. Конкурсное и внеконкурсное оспаривание сделок и действий должника:

а) ознакомиться с литературой по истории оспаривания сделок в процедурах несостоятельности в римском праве и российском конкурсном праве;

б) разработать схему по вопросу оснований для обращения в суд с заявлением о признании сделок должника недействительными по Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. и 2002 г.;

в) прохождение тестирования.

- г) изучение и анализ соответствующих положений Закона о банкротстве;
- д) изучение и анализ судебной практики;
- е) подготовка обзора учебной и научной литературы;
- ж) подготовка аналитической справки о рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании сделок в процедурах банкротства за соответствующий период;
- з) изучить зарубежный опыт правового регулирования оспаривания сделок должника в процедурах несостоятельности (банкротства);
ознакомиться с литературой по внеконкурсному оспариванию сделок;
- и) разработать схему по вопросу о соотношении видов Паулианова иска для работы в малой группе;
- к) подготовить доклад по теме «Внеконкурсное оспаривание сделок: опыт правового регулирования во Франции и Германии»;
- и) подготовить заявление о внеконкурсном оспаривании сделки.

Раздел 2. Основания оспаривания сделок и действий в процедурах несостоятельности (банкротства) по главе III.1 Закона о банкротстве. Виды сделок, подлежащих оспариванию

Тема 2. Подозрительные сделки с неравноценным встречным предоставлением:

- а) составить сравнительную таблицу критериев неравноценности;
- б) изучить судебную практику по вопросу об оспаривании сделок должника по признаку неравноценности;
- в) подготовить доклад на тему: «Сфера применения оспаривания по признаку неравноценности встречного предоставления»;
- г) подготовить обзор научной литературы о дискуссионных вопросах понятия неравноценности встречного предоставления и критериях существенности неравноценного встречного предоставления;
- д) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;
- ж) подготовить заявление о признании недействительной выплаты главному бухгалтеру, изучить судебную практику.

Тема 3. Подозрительные сделки с целью причинения имущественного вреда кредиторам:

- а) изучить судебную практику по вопросу об оспаривании сделок должника по признаку причинения имущественного вреда кредиторам;
- б) подготовить презентацию по теме: «Противодействие арбитражного управляющего выводу активов должника посредством оспаривания сделок и действий»;
- в) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;
- г) изучить литературу об оспаривании сделок и действий должника с целью причинения имущественного вреда кредиторам;
- д) подготовить проект заявления о признании сделки (действия) должника недействительным;

- е) подготовиться к коллоквиуму;
- ж) подготовить заявление об оспаривании по выбору: а) сделки отказа от наследства; б) брачного договора индивидуального предпринимателя; в) договора залога (ипотеки).

Тема 4: Сделки с предпочтительностью:

- а) подготовить обзор судебной практики по вопросу об оспаривании сделок должника с предпочтительностью;
- б) изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по проблеме добросовестности контрагента по сделке с предпочтительностью (п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 г. № 32, п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63);
- в) изучить правовую позицию Верховного Суда РФ по вопросу установления специального критерия недобросовестности, который применяется в отношении обязательных платежей согласно п. 4 ст. 614 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» из Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016 г.;
- г) изучить учебную и дополнительную литературу по проблеме оспаривания сделок с предпочтительностью;
- д) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве и комментарии;
- е) пройти тестирование;
- ж) решить казусы.

Раздел 3. Оспаривание сделок в процедурах наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления.

Тема 5. Оспаривание сделок в процедурах наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления:

- а) проанализировать судебную практику о недействительности крупных сделок и сделок заинтересованностью, совершенных в процедурах наблюдения и финансового оздоровления;
- б) составить сравнительную таблицу оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью в процедуре внешнего управления и в обычных условиях хозяйствования хозяйственными обществами в форме ОА и ООО;
- в) подготовиться к дискуссии о видах недействительных сделок, совершенных в процедуре наблюдения;
- г) изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ о видах недействительных сделок («О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: инф. письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 г. № 129);
- д) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;

и) изучить в доктрине и судебной практике о правовой природе согласия арбитражного управляющего на совершение сделок должника и последствиях его отзыва.

Раздел 4. Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности

Тема 6. Правовые последствия признания недействительными сделок и действий в процедурах несостоятельности:

а) изучить судебную практику по применяемым правовым последствиям и составить обзор судебной практики;

б) изучить литературу и подготовиться к дискуссии о правовой природе применяемых последствий недействительных сделок по главе III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

в) изучить правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ по возврату имущества в конкурсную массу должника в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке; (п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63).

г) подготовить презентацию по теме: «Правовые последствия недействительности сделки в случае несохранности имущества у приобретателя»;

д) принять участие в заседании Банкротного клуба или прослушать запись заседания Банкротного клуба о правовых проблемах виндикации имущества в случае последующего отчуждения предмета сделки контрагентом по недействительной сделке;

е) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве;

ж) изучить правовые последствия сделки, квалифицируемой в качестве единой..

Раздел 5. Сроки исковой давности. Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий

Лабораторный практикум: Сроки исковой давности. Субъекты оспаривания. Процессуальные особенности оспаривания сделок и действий:

а) изучить судебную практику по применяемым срокам исковой давности;

б) изучить соответствующие положения Закона о банкротстве и комментарии.

Выполнение обучающимся самостоятельной работы завершается формированием папки «Самостоятельная работа магистранта (ФИО, группа, курс) по дисциплине «Недействительность сделок в процедурах банкротства». Предварительное представление преподавателю папки с выполненной самостоятельной работой является условием допуска к зачету.

В обязательном порядке в данную папку включаются:

1. Одно эссе или реферат по проблематике дисциплины. Эссе и реферат могут быть подготовлены на указанную в рабочей программе учебной дисциплины тему либо на тему, выбранную магистрантом (при условии ее согласования с преподавателем). При написании эссе или реферата в обязательном порядке должна быть сформулирована проблема, приведены имеющиеся в науке и (или) на практике позиции, высказано собственное аргументированное мнение. Объем эссе – 0,2-0,3 п. л. (1 п. л. – 40 000 знаков, с учетом пробелов, надписей и сносок).

2. Ответы на тесты по темам учебной дисциплины (10 тестов). Правильные ответы должны быть выделены полужирным шрифтом.

3. Решение казуса (задачи) по темам учебной дисциплины (2 казуса) с решениями.

4. Проект заявления о признании сделки (действия) должника недействительной (от имени внешнего, конкурсного управляющего, конкурсного кредитора - по выбору студента).

5. Сравнительная таблица «Критерии неравноценности для подозрительных сделок с неравноценным встречным предоставлением».

6. Примеры из судебной практики по оспариванию сделок несостоятельного должника по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 61², п. 2 ст. 61², ст. 61³ главы III.1 Закона о банкротстве.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Темы эссе

1. О необходимости введения внеконкурсного оспаривания сделок должника: за и против.

2. Применение Паулианова иска в процедуре конкурсного производства в российском праве.

3. Объект оспаривания по Паулианову иску: дискуссионные проблемы.

4. О соотношении института недействительности сделок по § 2 главы 9 ГК РФ и субинститута недействительности сделок в конкурсном праве.

5. Оспаривание брачных договоров: возможности законодательства о несостоятельности (банкротстве).

6. Оспаривание трудовых договоров по нормам Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: соотношение ТК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

7. Проблемы применения ст. 10 ГК РФ в судебной практике при оспаривании сделок (действий) должника в процедурах несостоятельности (банкротства).

8. Оспаривание действий судебного пристава-исполнителя: основания и правовые последствия.

9. Основания оспаривания действий третьих лиц, совершенных с имуществом должника.

10. Добросовестность контрагента по сделке и ее влияние на возможность оспаривания по специальным основаниям в процедурах несостоятельности (банкротства).

11. Понятие вины должника и контрагента по сделке при совершении подозрительной сделки с целью причинения имущественного вреда кредиторам.

12. О возможности признания недействительным в процедуре несостоятельности (банкротства) мирового соглашения, заключенного должником в исковом производстве.

13. Алеаторные договоры и возможности их оспаривания в процедурах несостоятельности (банкротства) в качестве подозрительных сделок по признаку неравноценности встречного предоставления.

14. К проблеме очередности удовлетворения требований кредиторов, совершивших сделку с должником, признанную в процедуре несостоятельности (банкротства) недействительной.

15. Правовое регулирование недействительности сделок (действий) в законодательстве о несостоятельности Германии: концептуальные особенности.

3.2. Темы рефератов

1. Происхождение и правовая природа Паулианова иска.

2. Специальные основания для оспаривания сделок должника по главе III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

3. Понятие и признаки подозрительных сделок по признаку неравноценности встречного предоставления.

4. Критерии неравноценности встречного предоставления.

5. Подозрительные сделки, совершенные с целью причинения имущественного вреда кредиторам.

6. Сделки с предпочтительностью: понятие и признаки.

7. Понятие и признаки предпочтительности.

8. Субъекты оспаривания в процедурах несостоятельности (банкротства).

9. Понятие правовых последствия оспаривания сделок (действий) в процедурах несостоятельности (банкротства): дискуссионные вопросы.

10. Сроки исковой давности при оспаривании сделок (действий) в процедурах несостоятельности (банкротства): определения начала течения.

11. Проблемы возврата имущества несостоятельного должника при его последующем отчуждении контрагентом по сделке: правоприменительная практика.

12. Особенности признания недействительными крупных сделок в процедурах несостоятельности (банкротства).

13. Особенности признания недействительными сделок с заинтересованностью в процедурах несостоятельности (банкротства).

14. Признание недействительными сделок, совершенных должником в процедуре наблюдения и финансового оздоровления, без согласия арбитражного управляющего.

15. Особенности оспаривания сделок (действий) в процедуре конкурсного производства при признании несостоятельным (банкротом) кредитной организации.

16. Особенности оспаривания в процедурах несостоятельности (банкротства) сделок (действий), совершенных индивидуальным предпринимателем.

17. Концепция единой сделки и ее значение в правоприменительной практике.

3.3. Задания для самостоятельной работы

1. Подготовка обзоров основной учебной и монографической литературы, периодики по проблеме недействительности сделок в процедурах несостоятельности (банкротства); нормативных правовых и судебных актов по указанной тематике.

2. Составление классификаций видов недействительных сделок, оспариваемых в процедурах несостоятельности (банкротства).

3. Составление сравнительных таблиц признания сделок недействительными в обычных условиях хозяйствования и в процедурах несостоятельности (банкротства).

4. Разработка схем, иллюстрирующих признаки подозрительных сделок и сделок с предпочтительностью.

5. Составление подаваемых в арбитражный суд заявлений о признании недействительными сделок (действий) должника (от имени внешнего управляющего, конкурсного управляющего, конкурсного кредитора).

6. Подготовка аналитической справки о рассмотрении судами заявлений о признании сделок (действий) в процедурах несостоятельности (банкротства) недействительными.

7. Подготовка проектов заявления о признании сделки (действия) недействительной по специальным основаниям.

3.4. Темы коллоквиумов

1. Паулианов иск: происхождение и правовая природа. Применение Паулианова иска в российском праве.

2. Критерии неравноценности встречного предоставления.

3. Дискуссионные проблемы классификации сделок, совершенных в отдельных процедурах банкротства, на оспоримые и ничтожные.

4. Проблемы возврата имущества в конкурсную массу должника при признании сделки недействительной в случае последующего отчуждения имущества контрагентом по сделке: виндикация или неосновательное обогащение.

5. Определение начала течения сроков исковой давности при оспаривании сделок (действий) должника: правоприменительная практика.

3.5. Тесты

1. Могут быть признаны недействительными:

а) мировое соглашение

- б) действия банка по списанию денежных средств со счета должника
- в) судебное решение о разделе имущества
- г) определение апелляционной инстанции о разделе имущества

2. В процедурах несостоятельности могут быть оспорены:

- а) сделки (действия) должника
- б) решения третейского суда
- в) определение арбитражного суда об утверждении мирового соглашения между должником и его кредитором
- г) действия третьих лиц с имуществом должника

3. В качестве подозрительной сделки могут быть оспорены:

- а) соглашение работника и работодателя об увеличении размера заработной платы,
- б) выплата премии;
- в) выплата за выполненные сверхурочные работы;
- г) выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск

4. В качестве подозрительной сделки могут быть оспорены:

- а) мировое соглашение, заключенное между должником и его кредитором в исковом производстве
- б) определение суда об утверждении мирового соглашения
- в) действия, совершенные во исполнение мирового соглашения

5. В качестве подозрительных сделок с неравноценным встречным исполнением могут быть оспорены:

- а) договоры дарения
- б) договоры ссуды
- в) договоры купли-продажи
- г) договоры залога

6. В качестве подозрительных сделок с неравноценным встречным исполнением могут быть оспорены:

- а) безвозмездные сделки
- б) возмездные сделки
- в) досрочное исполнение обязательства должником перед одним из кредиторов

7. В соответствии с нормами главы III.1 Закона о банкротстве могут быть оспорены:

- а) действия должника
- б) бездействие должника

8. В соответствии с нормами главы III.1 Закона о банкротстве не могут быть оспорены:

- а) действия должника
- б) действия банка
- в) действия судебного пристава

9. Какие действия третьих лиц с имуществом должника могут быть оспорены по правилам главы III.1 Закона о банкротстве:

- а) перечисление взыскателю в исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации имущества должника или списанных со счета должника
- б) перечисление взыскателю алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка
- в) оставление залогодержателем предмета залога

6. В процедурах несостоятельности (банкротства) могут быть признаны недействительными:

- а) гражданско-правовые сделки
 - б)
 - в)
 - г)
- дополнить

11. Период подозрительности для сделки с неравноценным встречным предоставлением составляет:

- а) один год
- б) полгода
- в) два года
- г) три года

12. Период подозрительности для сделки, совершенной с целью причинения имущественного вреда кредиторам составляет:

- а) один год
- б) полгода
- в) два года
- г) три года

13. Дополните условия признания сделки, совершенной с целью причинения имущественного вреда кредиторам, недействительной:

- а) причинение имущественного вреда кредиторам
- б) сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления
- в)
- г)

14. В качестве подозрительной сделки, совершенной с целью причинения имущественного вреда кредиторам, может быть признана:

- а) любая сделка
- б) сделка дарения
- в) сделка по передаче имущества в залог
- г) любая сделка или действие

15. Какие условия свидетельствуют о наличии у должника цели причинения имущественного вреда кредиторам:

- а) на момент совершения сделки у должника были признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества
- б) сделка направлена на выплату доли в имуществе должника его учредителю (участнику) в связи с его выходом из состава учредителей (участников)
- в) стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества, принятых обязательств и (или) обязанностей составляет пять процентов балансовой стоимости активов должника

16. Какие условия имеют значение для признания договора поручительства по кредитному договору учредителя, заключенного должником-юридическим лицом, в качестве подозрительной сделки с целью причинения вреда кредиторам:

- а) наличие признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества в момент заключения сделки;
- б) обеспечительная сделка
- в) недобросовестность банка
- г) возможность банка получить информацию о признаках неплатежеспособности поручителя

17. Каким образом можно определить наличие признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества у должника:

- а) арбитражным управляющим
- б) опубликованием сведений в печатном издании о введении процедуры наблюдения
- в) органами управления должника
- г) комитетом кредиторов

18. Сколько признаков предпочтительности признается достаточным для признания сделки недействительной:

- а) один
- б) два
- в) три
- г) четыре

19. Для каких сделок недобросовестность контрагента по сделке имеет значение для ее оспаривания:

- а) подозрительная сделка с неравноценным встречным предоставлением
- б) подозрительная сделка с целью причинения имущественного вреда кредиторам

20. Могут ли быть признаны недействительными по специальным основаниям главы III.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности, размер которых не превышает 1% стоимости активов должника:

- а) да
- б) нет

21. Какие субъекты вправе обратиться в суд с заявлением о признании сделки (действия) недействительными:

- а) временный управляющий
- б) конкурсный управляющий
- в) финансовый управляющий
- г) административный управляющий

22. Какие субъекты вправе обратиться в суд с заявлением о признании сделки (действия) недействительными:

- а) работники должника
- б) бывшие работники должника
- в) органами управления должника
- г) комитетом кредиторов
- д) конкурсные кредиторы

23. С какого момента исчисляются период подозрительности:

- а) с момента совершения сделки
- б) с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о совершении сделки
- в) с момента принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или после принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом)
- г) с момента введения процедуры несостоятельности (банкротства)

24. Началом течения срока исковой давности при оспаривании сделок (действий) должника в процедурах несостоятельности (банкротства) является:

Ваш ответ: _____

25. Признания сделки (действия) недействительными влечет применение следующих правовых последствий:

- а) двусторонняя реституция
- б) возмещение убытков
- в) компенсационная реституция
- г) возврат имущества в конкурсную массу в натуре

26. В случае гибели имущества, переданного приобретателю по сделке, признанной в процедуре несостоятельности (банкротства) недействительной, применяется :

- а) двусторонняя реституция
- б) возмещение действительной стоимости имущества на момент удовлетворения иска
- в) возмещение убытков
- г) возмещение действительной стоимости имущества на момент приобретения и убытков, исчисляемых по правилам об обязательствах из неосновательного обогащения

27. В какую очередь подлежат удовлетворению требования контрагентов по подозрительной сделке с целью причинения вреда кредиторам, признанной недействительной, в случае возврата имущества в конкурсную массу должника:

- а) вне очереди
- б) в третью очередь
- в) после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов

28. В какую очередь подлежат удовлетворению требования контрагентов по подозрительной сделке с неравноценным встречным предоставлением, признанной недействительной, в случае возврата имущества в конкурсную массу должника:

- а) вне очереди
- б) в третью очередь
- в) после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов

29. В третью очередь по реестру удовлетворяются требования:

- а) сделка с предпочтительностью, совершенная за 7 месяцев до принятия заявления, контрагенту которой было известно в момент совершения сделки о неплатежеспособности должника
- б) контрагентов по подозрительной сделке, совершенной с целью причинения вреда кредиторам
- в) контрагентов по подозрительной сделке с неравноценным встречным предоставлением

30. Каковы основания оспаривания сделки, по которой должник получил равноценное встречное удовлетворение после совершения сделки:

- а) п. 1 ст. 61.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
- б) п. 2 ст. 61.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)

31. Определение о признании сделки недействительной обжалуется в срок

- (А) 10 календарных дней
- (Б) 10 рабочих дней
- (В) 30 календарных дней
- (Г) 1 месяц

32. Исковая давность при внеконкурсном оспаривании составляет

- (А) 1 год
- (Б) 6 месяцев
- (В) 3 года
- (Г) 10 лет

33. Внеконкурсное оспаривание предполагает

- (А) оспоримость сделки
- (Б) ничтожность сделки

34. Внеконкурсное оспаривание осуществляется путем применения:

- (А) п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве по аналогии
- (Б) ст. 10 и 168 ГК РФ
- (В) ст. 174 ГК РФ
- (Г) ст. 169 ГК РФ

35. Может ли оспариваться безвозмездные сделки по п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве?

- (А) не может
- (Б) может
- (В) может только если установлено намерение причинить вред кредиторам
- (Г) зависит от позиции заявителя

3.6. Задания для выполнения контрольной работы

Из каждого задания нужно выбрать по одному вопросу

Задание 1.

1.1. Сравнить условия недействительности кабальной сделки (п. 3 ст. 179 ГК РФ) и подозрительной сделки с неравноценным встречным предоставлением (п. 1 ст. 61² Закона о банкротстве).

1.2. Сравнить виды подозрительных сделок по ст. 61² Закона о банкротстве, выделить условия признания их недействительными.

Задание 2.

2.1. Подготовить заявление внешнего (конкурсного) управляющего о признании сделки недействительной по специальным основаниям, предусмотренным главой III.1 Закона о банкротстве.

Дополнительно указать:

как влияет недобросовестность контрагента по сделке на возможность признания ее недействительной;

в каких случаях требуется доказать вину должника и какими способами;

период подозрительности и его влияние на возможность оспаривания подозрительных сделок;

какие субъекты наделены правом оспаривания сделок (действий).

2.2. Подготовить заявление о признании сделки, совершенной должником, недействительной по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Дополнительно указать:

какие субъекты наделены правом оспаривания сделок;

по каким основаниям могут быть оспорены сделки;

какие последствия применяются в случае признания сделки недействительной;

какие сроки исковой давности применяются.

Задание 3.

Подобрать и проанализировать судебную практику по следующим проблемам.

Какие правовые нормы подлежат применению? Какие юридические факты подлежат доказыванию?

3.1. Оспаривание в процедуре наблюдения крупных сделок, совершенных должником (АО, ООО, унитарным предприятием).

3.2. Оспаривание в процедуре внешнего управления сделок с заинтересованностью, совершенных должником (АО, ООО, унитарным предприятием).

3.7. Контрольные вопросы к зачету

1. Правовое регулирование оспаривания сделок в процедурах несостоятельности (банкротства).

2. Основания оспаривания сделок в процедурах несостоятельности (банкротства).

3. Паулианов иск как специальное средство оспаривания сделок (действий) должника в процедурах несостоятельности (банкротства).

4. Объект оспаривания при использовании Паулианова иска.

5. Действия как объект оспаривания в процедурах банкротства. Разграничение действий и сделок.

6. Виды сделок (действий), подлежащих оспариванию по специальным основаниям, предусмотренным главой III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

7. Понятие подозрительной сделки с неравноценным встречным предоставлением и условия ее оспаривания.

8. Признаки неравноценности встречного предоставления: понятие, виды.

9. Понятие подозрительной сделки, совершенной с целью причинения имущественного вреда кредиторам и условия ее оспаривания.

10. Понятие причинения имущественного вреда кредиторам как условие оспаривания подозрительной сделки.

11. Вина должника и контрагента по сделке как условие оспаривания подозрительной сделки.

12. Понятие недобросовестности кредитора как условие оспаривания подозрительной сделки.

13. Оспаривание сделок отказа от наследства. Анализ судебной практики.

14. Понятие сделки с предпочтительностью.

15. Признание недействительными обеспечительных сделок по признаку предпочтительности.

16. Сделки с предпочтительностью, повлекшие изменение очередности удовлетворения требований кредиторов.

17. Сделки с предпочтительностью, повлекшие досрочное удовлетворение требований.

18. Сделки, повлекшие большую предпочтительность в отношении отдельного кредитора.

19. Разграничение сделок с предпочтительностью и сделок сальдирования. Анализ судебной практики.

20. Правовые последствия признания сделок (действий) по специальным основаниям, предусмотренным главой III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

21. Способы возврата имущества должнику в конкурсную массу при его последующем отчуждении контрагентом по сделке.

22. Очередность удовлетворения требований кредиторов - контрагентов по сделке.

23. Квалификация сделки в качестве единой сделки и ее оспаривание.

24. Признание недействительными сделок, совершенных должником в процедуре наблюдения без согласия временного управляющего.

25. Признание недействительными крупных сделок должника в процедуре наблюдения, совершенных без согласия временного управляющего: основания, порядок.

26. Признание недействительными сделок, совершенных в процедуре финансового оздоровления без согласия административного управляющего или собрания кредиторов.

27. Признание недействительными крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных в процедуре внешнего управления: основания, порядок.

28. Основания и порядок признания недействительными сделок индивидуального предпринимателя.

29. Особенности оспаривание в процедурах банкротства брачного договора: основания и порядок.

30. Субъекты оспаривания сделок (действий) в процедурах несостоятельности (банкротства), их полномочия.

31. Сроки исковой давности, применяемые при оспаривании сделок (действий) по специальным основаниям, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

32. Процессуальные аспекты оспаривания сделок (действий) в процедурах несостоятельности (банкротства).

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

5. Закон Российской Федерации от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий (утратил силу)

6. Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (утратил силу)

7. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

8. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

9. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2004 № 345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов»

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»

12. Постановление Правительства РФ от 07.11.2013 № 999 «О представлении оператором Единого федерального реестра сведений о

банкротстве сводной информации о результатах процедур, применявшихся в деле о банкротстве, в федеральные органы исполнительной власти»

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 1049-р «Об определении официального издания, осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

14. Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве»

4.2. Судебная практика

1. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.2014 г. № N 2752-О "Об отказе в принятии жалобы гражданина Оленева Сергея Борисовича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 61.1 и пунктами 1 и 2 статьи 61.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

2. Определение Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 г. № 2611-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Татаринцевой Татьяны Ивановны на нарушение ее конституционных прав статьями 61.1 - 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

3. Определение Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 г. № 2364-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Малышева Александра Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 181, пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положением пункта 1 статьи 61.9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

4. Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 г. № 1341-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" на нарушение конституционных прав и свобод статьями 61.1 и 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

5. Определение Конституционного Суда РФ от 25.05.2017 г. № 1132-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества "Сибирский Тяжпромэлектропроект" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 61.1 и пунктом 1 статьи 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

6. Определение Конституционного Суда РФ от 20.04.2017 г. № 804-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гусар Анны Николаевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 6 статьи 61.8 и пунктом 5 статьи 213.32 Федерального закона "О несостоятельности

(банкротстве)" во взаимосвязи с положениями статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации".

8. Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 г. № 92-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества "Евродорстрой" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

9. Определение Конституционного Суда РФ от 24.11.2016 г. № 2473-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества "Сибирский Тяжпромэлектропроект" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 61.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

10. Определение Конституционного Суда РФ от 24.11.2016 г. № 2472-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Самарского областного фонда жилья и ипотеки на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 1 и 2 статьи 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

11. Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 г. № 352-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Анисимова Сергея Петровича на нарушение его конституционных прав статьей 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

12. Определение Конституционного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 3020-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Институт цивилизации" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 61.9 и подпунктом 5 пункта 4 статьи 189.78 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

13. Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 г. № 2017-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лудиной Ольги Александровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 3 статьи 61.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

14. Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 г. № 2016-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сайфуллина Рауила Исламовича на нарушение его конституционных прав пунктами 1 и 2 статьи 61.3 и пунктом 3 статьи 61.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

15. Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 г. № 2014-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Наumenко Вадима Борисовича на нарушение его конституционных прав абзацем тридцать четвертым статьи 2, пунктом 2 статьи 3 и пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

16. Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 г. № 1481-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Уралбиовест" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

17. Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 г. № 1048-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Стандарт" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

18. Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 г. № 1047-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Сибирский гранитный карьер" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

19. Определение Конституционного Суда РФ от 24.11.2016 г. № 2471-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "КИССАН" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 7 Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 1432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. постановлений Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 56, от 30.07.2013 № 59).

21. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 60).

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» (раздел III).

1. 22.. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 18).

2. 24. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 г. № 129 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

24. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 г. № 137 "О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 г. № 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

25. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 88 «О некоторых вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных управляющих».

26. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве».

27. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)»

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.11.2006 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств»

29. Постановление Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 4)

3. 19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 128 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»

30. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 129 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами положений абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

31. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя»

32. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве»

33. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве»

4. 35. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»

5. 36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».

6. 37. Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан».

7. 38. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2018 г. № 2 [утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 04.07.2018 г.].

8. 39. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2018 г. № 3 [утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 14.11.2018 г. (в ред. от 26.12.2018 г.)].

9. 40. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 за 2019 г. [утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019 г.]

4.3. Основная учебная и научная литература

1. Алексеева Е. В. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц [Электронный ресурс]: практикум / Е. В. Алексеева – Москва : Проспект, 2019. – 64 с. – ISBN 978-5-392-29630-9 ; . – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28031>.

2. Правовое регулирование банкротства: учебник / отв. ред. Е.Е. Енькова – Москва : Проспект, 2021 – 720 с. – ISBN: 978-5-392-33072-0 ; URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43820>

4.4. Дополнительная литература

1. Архипов И. С. К вопросу об оспаривании мирового соглашения как сделки с предпочтением // Вестник экономического правосудия, 2018. - № 9. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

2. Аюрова А. А. Теоретические основания оспаривания сделок в процессе банкротства // Журнал российского права, 2016. - № 11. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

3. Божко М. П. Семь уроков корпоративных конфликтов [Электронный ресурс] / М. П. Божко, Д. А. Галанцев. — Москва : Проспект, 2017. — 96 с. - ISBN 978-5-392-21875-2. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/38297>

4. Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве): постатейный. 2014. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

5. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" [Текст] : постатейный / ред. В. Ф. Попондопуло. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 1200 с. - ISBN 978-5-406-05787-2. - ISBN 978-5-392-21767-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа: [http://megapro.msal.ru/MegaPro/ Web](http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web)

6. Кораев К. Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве [Текст] / К. Б. Кораев. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 208 с. - ISBN 978-5-466-00534-9. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа : [http://megapro.msal.ru/MegaPro/ Web](http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web)

7. Кораев К. Б. Правовое положение неплатежеспособного должника [Электронный ресурс]. - М. : Проспект, 2016. – 189 с. - ISBN 978-5-392-19920-4. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/30898>.

8. Кузнецов С. А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства) [Текст] : монография / С. А. Кузнецов. - М. : Инфотропик Медиа, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9998-0219-4. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа : [http://megapro.msal.ru/MegaPro/ Web](http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web)

9. Курбатов А. Я., Пирогова Е. С. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических лиц – должников в рамках дел о

несостоятельности (банкротстве) // Подготовлено для СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

10. Несостоятельность (банкротство) [Текст] : научно-практический комментарий новелл законодательства и практики его применения / В. В. Витрянский, В. В. Бациев [и др.] ; ред. В. В. Витрянский. - М. : Статут, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-8354-0682-1. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

11. Петров В., Хасанова Э. Практика оспаривания сделок при банкротстве кредитных организаций // Юридическая работа в кредитной организации, 2018. - № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

12. Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — М. : Юрайт, 2019. — 291 с. — ISBN 978-5-534-00412-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7FDD02EB-625E-4677-B4BA-33F42A342F90 (19.02.2019).

13. Шишмарева Т. П. Институт несостоятельности в России и Германии [Электронный ресурс] : монография / Шишмарева Т.П. - Москва : Статут, 2015. - 332 с. - ISBN 978-5-8354-1107-8. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/512641>

14. Шишмарева Т. П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих [Электронный ресурс] / Шишмарева Т. П. - Москва : Статут, 2015. - 416 с. ISBN 978-5-8354-1114-6. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/610281>

15. Шишмарева Т. П. Особенности оспаривания в процедурах несостоятельности банкротства сделок должника-гражданина // Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес», 2018. - № 3. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

16. Черникова Е. В., Быков В. П. Рассмотрение дел об оспаривании сделок банка, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности // Современное право, 2017. - № 1. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

17. Эрлих М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): Правовые средства разрешения [Электронный ресурс] : монография. — Москва : Проспект, 2014. — 192 с. - ISBN 978-5-392-13108-2. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/25990>.

4.5. Программное обеспечение и электронные ресурсы

1. Официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru>

2. Информационно-правовая система «Гарант»

3. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации <http://www.vsrfr.ru>

5. Официальный сайт федеральных арбитражных судов Российской Федерации <http://www.arbitr.ru>

6. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве <http://bankrot.fedresurs.ru>

7. Официальный сайт Минэкономразвития России <http://www.economy.gov.ru>

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы <http://www.nalog.ru>

9. Все о несостоятельности (банкротстве) – тематический интернет-проект <http://bankrotstvo.ru>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают

возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.;

				- № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.
--	--	--	--	--

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная

	читальный зал Российской государственной библиотеки)			библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от

				27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.
--	--	--	--	--

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия

		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

- 2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.